﴿ فصل فى بعث الهدى ﴾ أى طريق ارساله لاجل احلاله (اذا أحصر المحرم بحجة اوعمرة) وكذا اذا كان محرما بهما على ماسيأتى بيانه (واراد التحلل) اى الخروج من احرامه بخلاف من اراد الاستمرار على حاله منتظرا زوال احصاره (يجب عليه ان يبعث الهدى) لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدى (وهو) اى الهدى (شاة ومافوقها) اى فى الكمية بأن يزيد على واحدة ماشاء أو فى الكيفية بأن يذبح بقرة أو ينحر ناقة (وتجوز البدنة) اى من الابل والبقر (عن سبعة) اى سبعة أشخاص (اويبعث ثمن الهدى ليشترى به)أى المبعوث اوغيره بثمنه (الهدى)أى مايصح ان يكون هديا وفيه ايماء الى انه لايجوز أداء الصدقة بتلك القيمة (ويأمر أحدا بذلك) أى باشتراء الهدى وهو مستدرك بما فهم مما سبق فيذبح عنه) اى وكيله نيابة عنه (فى الحرم) خلافا للشافعى حيث جوز ذبحه حيث أحصر ولو فى الحل كما قرر فى محله (ويجب ان يواعده يوما معلوما)اى وقتا معينا (يذبح فيه حتى يعلم وقت احلاله) أى زمان خروجه من احرامه وهذا فى احرامه للحج على ماعند الامام من انه يجوز ذبح هديه ولو قبل يوم النحر وان كان ذبحه فيه افضل اجماعا واما عندهما حيث لايجوز ذبحه قبل يوم النحر فلا حاجة الى المواعدة لانهما عينا يوم النحر وقتا له نعم يمكن حمله على اطلاقه عند الكل باعتبار ما بعد أيام النحر فانه لابد من تعيين وقته او فى أيامه فيحتاج الى تبيين زمانه وقد علم بذلك انه لا يتوقف ذبحه فى العمرة بالاتفاق فيحتاج الى المواعدة فيها بالاخلاف (ثم انه)أى المحصر (لايحل ببعث الهدى)أى بمجرده (ولا بوصوله الى الحرم حتى يذبح فى الحرم)أى عنه وليه فيه (ولو ذبح فى غير الحرم لم يحل به من الاحرام) أى بل هو محرم على حاله كغيره فلا يحلق رأسه ولا يفعل شيأ من محظورات احرامه حتى يكون اليوم الذى واعده ويعلم تحقق ذبح هديه فيه وهذا مشكل جدا حيث يعتبروا غلبة ظنه وصرحوا بأنه لو ظن ان الهدى قد ذبح يوم المواعدة ففعل من محظورات الاحرام شيأ ثم تبين عدم الذبح فيه كان عليه موجب الجناية حتى لو حلق يجب عليه الفدية وكذا لو ظن انه ذبح فى الحرم وقد ذبح فى الحل فكأنه لم يذبح ولم يحل من احرامه وعليه ان يبعث آخر حتى يذبح فى الحرم أما لو واعد ذابحه يوما فذبح قبله جاز استحسانا بالاتفاق كذا ذكره والظاهر انه يجوز ايضا فى القياس فتأمل لينكشف عنك وجه الالتباس (واذا ذبح فى الحرم) اى فى وقته المعين له أو قبله (حل) أى من احرامه فحل له جميع محظوراته (ولو كان المحصر قارنا) اى بعمرة وحجة (يبعث بهديين أى بخروجه من الاحرامين والافضل أن يكونا معينين مبينين (ولو لم يبين أيهما للحج وأيهما للعمرة لم يضره) لانه لايشترط تعيين النية (ولو بعث) أى القارن (بهدى واحد ليتحلل من الحج) أى من احرامه (ويبقى فى احرام العمرة) أى محرم فى حكمها (لم يتحلل من واحد منهما) أى لعدم تصور تفكك أحدهما وفيه دلالة على انه لو أراد ببعث الهدى أن يتحلل من العمرة فقط مع عدم هذه الارادة شرعا وعادة فليس له ذلك اذ كل محصر من الوقوف دون الوقوف فانه يتصور ذلك منه لكن صرحوا بأن القارن اذا وقف بعرفة قبل ان يأتى بأكثر طواف العمرة ارتفضت عمرته وبطل قرانه وسقط عنه دمه (ولو بعث) أى القارن (بثمن هديين فلم يوجد بذلك القدر) أى الثمن (بمكة الا هدى واحد فذبح) أى ذلك الهدى وحده (لم يتحلل من الاحرامين) أى جميعهما (ولا عن أحدهما) أى ما تقدم بيانه وقد ذكر الكرمانى فى منسكه هذه المسئلة بعينها (ولو حصر

رسلك وأنبيائك وملائكتك وأوليائك وأهل طاعتك كذلك والسلام عليهم أجمعين كذلك ويكثر من التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الى أن يدخل المزدلفة ويقول عند دخوله المزدلفة (اللهم) هذا جمع أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله (اللهم) رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب البلد الحرام ورب المسجد الحرام أسألك بنور وجهك الكريم أن تغفر لى ذنوبي وترحمني وتجمع على الهدى أمرى وتجعل التقوى زادى وذخرى والآخرة مآبى وهب لى رضاك عنى فى